



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

AGOSTINHO ZECHIN
DIREITO DO TRABALHO
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Tema: Direito coletivo do trabalho

Sumário

1. A Direito coletivo do trabalho
 - 1.1 Sindicato, federação e confederação
 - 1.2 Negociações coletivas
 - 1.3 Liberdade sindical
 - 1.4 Organização sindical/entidade sindical
 - 1.5 Categoria profissional
 - 1.6 Categoria econômica
 - 1.7 Base territorial
 - 1.8 Pertencer a uma categoria x associar a um sindicato
 - 1.9 Receitas sindicais
 - 1.10 Estabilidade sindical
 - 1.11 Outros pontos do art. 8º da CF/88:

✓ Direito coletivo do trabalho

➤ **Liberdade sindical**

- **CF/88 Art. 8º** “É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical”

- A lei não poderá exigir autorização do estado para fundar sindicato
- Vedado ao Poder Público interferir na organização sindical
- Todos possuem direito de fundar um sindicato
- Premissas básicas (requisitos) para fundar um sindicato:
 - Registro do sindicato no órgão competente

✓ **Súmula 677 do STF:** “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

- Princípio da unicidade sindical

✓ Vedada a criação de mais de uma organização sindical de mesma categoria e na mesma base territorial

✓ **CF/88, art. 8º** “II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;”

✓ A desvantagem do princípio é a falta de concorrência, enquanto a vantagem é a facilidade para as negociações (já que a empresa negocia apenas com um sindicato)

➤ **Base territorial**

- A base é definida pelo trabalhador (profissional) ou pelo empregador (econômica)
- Área mínima será de pelo menos um município
 - Veja que é mínimo
 - Nada impede que extrapole a área de um município

➤ **Categoria profissional**

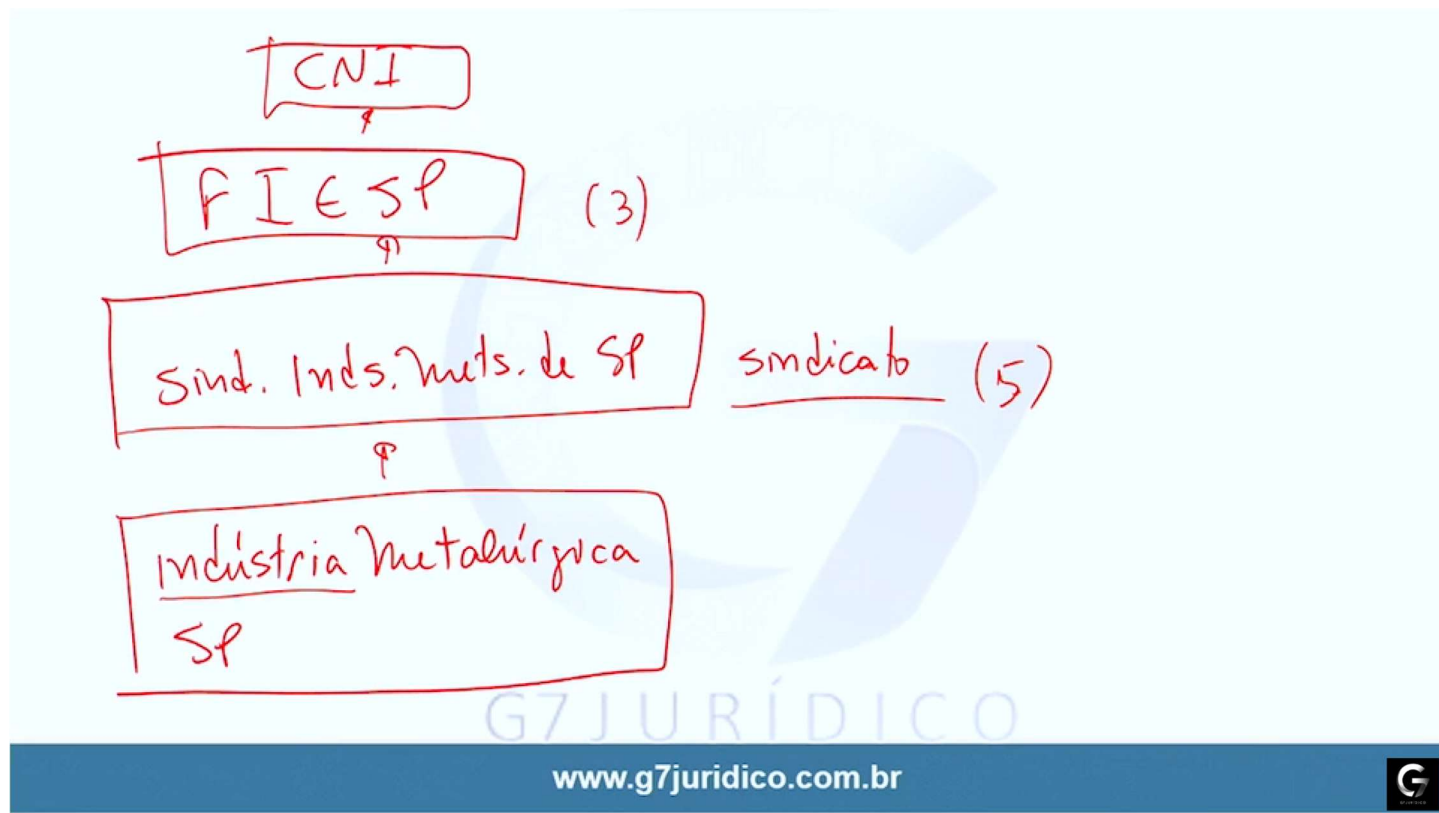
- Categoria dos trabalhadores

➤ **Categoria econômica**

- Categoria dos empregadores (patronal)
- “Detentor do poder econômico”

➤ **Sindicato, federação e confederação**

- 5 sindicatos para formar uma federação
- 3 federações para formar uma confederação



➤ **CF/88, art. 8º III** - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

- Principal função do sindicato

➤ **Organização sindical/entidade sindical**

- Abrange sindicato, federação e confederação
- Essa é a composição da estrutura sindical básica (dividia em graus)

Bloco 2

➤ **Receitas sindicais**

- **CF/88, Art. 8º "IV** - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;"

Pertencer a uma categoria x associar a um sindicato

- Ex. empregado que atua como caixa de banco
- Pertence a categoria dos bancários (é automático)
- Já a filiação ao sindicato dos bancários de Belo Horizonte (por exemplo) é um direito do empregado (escolhe se quer ou não se filiar)

- Portanto, pertencer a uma categoria é automático
- Enquanto se filiar/associar a um sindicato é ato de vontade do empregado (opção deste)

- Contribuição sindical:
 - Corresponde ao equivalente de um dia da remuneração por ano para os trabalhadores
 - Não é mais compulsória
- ✓ Necessita de autorização prévia e expressa
- ✓ A autorização coletiva foi vedada pelo STF: **a autorização deve ser individual/pessoal e expressa**

✓ Art. 579 da CLT (redação antiga) —~~A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.~~

✓ **Art. 579 da CLT** — “O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.”

✓ **ADC 5.794 (29/06/2018)**

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REFORMA TRABALHISTA. **FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONSTITUCIONALIDADE.** INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, DA CRFB). COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO (ARTIGOS 8º, IV, E 149 DA CRFB). NÃO VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS (ART. 8º, I, DA CRFB). INOCORRÊNCIA DE RETROCESSO SOCIAL OU ATENTADO AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES (ARTIGOS 1º, III E IV, 5º, XXXV, LV E LXXIV, 6º E 7º DA CRFB). CORREÇÃO DA PROLIFERAÇÃO EXCESSIVA DE SINDICATOS NO BRASIL. REFORMA QUE VISA AO FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL. **PROTEÇÃO ÀS LIBERDADES DE ASSOCIAÇÃO, SINDICALIZAÇÃO E DE EXPRESSÃO (ARTIGOS 5º, INCISOS IV EXVII, E 8º, CAPUT, DA CRFB).** GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IV, DA CRFB). AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES. **AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE”**

✓ **NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE:**

ENUNCIADO N. 38 ANAMATRA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

“I – É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante assembleia geral, nos termos do estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria representada especificamente para esse fim, independentemente de associação e sindicalização.”

✓ **RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA**

“RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF - AgR Rcl: 34889 RS - RIO GRANDE DO SUL 0022838-81.2019.1.00 .0000, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 22/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-130 27-05-2020)

✓ **MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 35.540 - RELATOR: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO (STF - Rcl: 35540 RJ 0024829-92.2019 .1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/10/2020)**

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUTORIZAÇÃO DO EMPREGADO.

1. Aparentemente, viola a autoridade da decisão do STF na ADI 5.794, red. p/acórdão Min. Luiz Fux, decisão que afirma que a autorização prévia e expressa de empregado para cobrança de contribuição sindical pode ser substituída por aprovação de assembleia geral de sindicato.

2. Medida cautelar deferida.”

✓ DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13 .467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p ./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 35540 RJ 0024829-92.2019 .1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/10/2020)

Bloco 3

- Mensalidade sindical
 - Para associados/filiados a um sindicato
 - Estabelecido por cada sindicato
 - Obrigatória apenas para os associados
 - Lembre-se que pertencer a uma categoria é automático, agora associar/filiar é ato voluntário

Art. 513 da CLT - São prerrogativas dos sindicatos:

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.

- O dispositivo trata de outras contribuições, que não a sindical ou confederativa, como a assistencial
- Deve ser discutida em assembleia
- Assistencial: visa retribuição pela assistência prestada pelo sindicato
- Esta é devida apenas pelos associados (atenção ao tema 935 do STF abaixo)

OJ 17 SDC - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A NÃO ASSOCIADOS. As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.

- Aqui, interessante relembrar a diferença entre pertencer a uma categoria e associação (apresentada acima)

- Contribuição confederativa e outras contribuições criadas pelos sindicatos
- Precedente 119 da SDC
 - Considerou que as contribuições acima são obrigatórias apenas para filiados
 - Esse precedente não abrangia a contribuição sindical, apenas as outras mencionadas, já que o precedente é anterior a reforma da CLT que trouxe o art. 579 mencionado acima
 - **Súmula vinculante 40 do STF** - A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
 - Nº 119 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – (mantido) - DEJT divulgado em 25.08.2014

"A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema confederativo,

assistencial, revigoração ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados."

Tema nº 935 do STF (setembro de 2023) - É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

TST - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - **IRDR 02** (INCIDENTE COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO – JULHO/2025) – NEGOCIAÇÃO COLETIVA. DIREITO DE OPOSIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.

Questão jurídica: Apreciar a questão exclusivamente de direito que trata sobre o modo, o momento e o lugar apropriado para o empregado não sindicalizado exercer seu direito de oposição ao pagamento da contribuição assistencial. IRDR com determinação de suspensão de processos em tramitação.

- **Art. 611-B.** Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;

- Atente-se que o silêncio importa anuência (oposto ao que ocorre na contribuição sindical – esta somente é cobrada com anuência, sendo o silêncio entendido como oposição)

➤ **Outros pontos do art. 8º da CF/88:**

- V – “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;”
- VI – “é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;”
- VII – “o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;”

➤ **Estabilidade sindical** (será abordada em aula específica de estabilidade e garantias provisórias de emprego):

- **CF/88, art. 8º, VIII** – “é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. “
- Ao registrar a candidatura tem estabilidade provisória
- Se não for eleito, perde a estabilidade
- Se for eleito, mantém durante o mandato e por mais um ano após o fim do mandato

Bloco 4

➤ **Negociações coletivas**

○ Acordo individual:

- Acordo entre o empregado e empregador
- Ex. banco de horas; prorrogação de horas; prestação de serviço em home office

○ Data base da categoria:

- Sindicatos dos trabalhadores de determinada base e categoria utilizam essa data para entabular com o sindicato patronal uma negociação coletiva

- Busca-se a melhoria das condições de trabalho (defesa dos interesses da categoria)
- Discute-se a pauta de reivindicações em assembleia
- Envolve:

✓ O reajuste salarial (reajuste salarial negocial)

✓ Criar um direito que a lei não contemple

✓ Melhoria de um direito já assegurado em lei

- A pauta de reivindicações é remetida para o sindicato patronal que, também, realizará uma assembleia patronal para discussão

○ Convenção Coletiva de trabalho

- Quando a negociação é realizada entre SINDICATOS dos trabalhadores e patronal
- O documento que resulta da negociação coletiva entre sindicatos
- É o acordo de caráter normativo, assinado entre sindicatos que representam os trabalhadores e os empregadores
- A Convenção coletiva vale para todos daquele segmento e naquela base territorial
- É fonte formal de direito

○ Acordo Coletivo de trabalho

- Quando a negociação é realizada entre SINDICATO dos trabalhadores e EMPRESA específica
- O documento que resulta da negociação coletiva entre um sindicato e uma empresa
- É o acordo de caráter normativo, assinado entre uma ou mais EMPRESAS individualizadas e o sindicato dos trabalhadores
- Terá validade somente para aquela empresa específica que assinar e seus respectivos empregados

○ Dissídio Coletivo

- Quando não ocorre nenhum dos acordos expostos acima (a negociação coletiva é infrutífera)
 - Submetem-se as reivindicações diretamente para a o TRT (instância originária em caso de dissídio do trabalho)
 - ✓ Salvo se a base do dissídio coletivo envolver a área de mais de um TRT: nesse caso será competência originária do TST
-
- Há também o acordo em dissídio coletivo – acordo homologado durante um dissídio coletivo: também é fonte formal
 - A decisão em dissídio coletivo se chama SENTENÇA NORMATIVA: decisão proferida nos autos de um dissídio coletivo (fonte formal heterônoma – criado por estranhos ao destinatário da norma)
-
- **CF/88, Art. 8º “ III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”**

Acordo coletivo x convenção coletiva

- Art. 620 da CLT (redação antiga)** - As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo.
- Art. 620 da CLT** - As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.
- Veja que não se trata do fim do princípio da norma mais favorável, mas, nesse tema, o acordo coletivo sempre prevalece sobre a convenção coletiva
- Isso ocorre diante da maior afinidade do acordo coletivo às peculiaridades de determinado debate

Bloco 5

- Prevalência do negociado sobre o legislado:

- **Tema 1046 do STF:** Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.

Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

- Note a necessidade de se respeitar o patamar mínimo previsto na Constituição
- Leading case: Ação ajuizada contra uma mineradora de Goiás, cujo acordo coletivo prevê que as horas in itinere, referentes ao deslocamento entre o trabalho e residência, não devem ser contabilizadas na jornada, ainda que o transporte seja fornecido pela empresa. Em julho de 2019, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e suspendeu todas as ações que tratam da prevalência do negociado sobre o legislado.

- Obs. O termo horas in itinere corresponde ao tempo despendido pelo empregado no deslocamento de sua residência até o efetivo local de trabalho e seu retorno.

Conforme §2º do art. 58 da CLT (na redação dada pela Reforma Trabalhista), não há mais horas in itinere.

O tempo gasto pelo empregado em transporte fornecido pelo empregador, de ida e retorno, até o local da prestação dos serviços de difícil acesso e não servido por transporte público regular, deveria ser computado na jornada de trabalho. Desta forma, se o tempo de percurso mais as horas efetivamente trabalhadas excedessem a jornada normal de trabalho, o excesso deveria ser remunerado como serviço extraordinário, relativo às horas "in itinere".

Necessidade de transporte regular (servido pelo empregador), local de difícil acesso ou não servido por transporte público

- Ainda no tema da **prevalência do negociado sobre o legislado**:

Art. 611-A da CLT - A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros [rol exemplificativo], dispuserem sobre:

- I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;
- II - banco de horas anual; [obs. semestral pode ser individual]
- III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;
- IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015;
- V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança;
 - art. 62 da CLT diz que as regras de duração do trabalho não se aplicam a alguns grupos, como os exercentes de cargos de gestão
 - Existia uma “zona cinzenta” sobre o que seria o cargo de confiança e de gestão, havendo abuso por parte de alguns patrões
 - Esse inciso possibilita a identificação desses cargos e colocar em acordo
- VI - regulamento empresarial;
- VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
- VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
- IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;
- X - modalidade de registro de jornada de trabalho;
 - Registro de jornada por exceção: para empregados que são obrigados a ter controle de horário deve ter ponto; o ponto por exceção é a dispensa do ponto para os que cumprem a jornada dentro do horário contratado (ex. funcionário contratado para trabalhar das 8 às 17 horas; se entrar e sair nesse horário, não precisa do ponto; mas se sair ou entrar antes ou depois desse horário deve registrar) só registra a exceção da previsão do contrato
 - Veja que o inciso prevê o ponto de exceção negociado coletivamente

XI - troca do dia de feriado;

XII - enquadramento do grau de insalubridade;

TST IRR 43 (JULHO/2025) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENQUADRAMENTO. DIFERENÇAS. NORMA COLETIVA.

Questão jurídica: É válida norma coletiva que dispõe sobre o enquadramento do grau de insalubridade para pagamento do respectivo adicional? IRR com determinação de suspensão nos TRT e TST – Recursos de Revista e Embargos.

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;

-Obs. Art. 60 da CLT - Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.

Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.

- Súmula 85, VI do TST - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.

- PROCESSO Nº TST-RR - 882-02.2018.5.23.0022

A C Ó R D Ã O 7ª Turma

DECISÃO REGIONAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. REGIME 12X36. ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA DA AUTORIDADE COMPETENTE EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR. INVALIDADE DO AJUSTE. TRANSCEDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA.

De acordo com o artigo 60 da CLT, as prorrogações da jornada de trabalho nas atividades insalubres só poderão ser ajustadas mediante licença prévia da autoridade sanitária, pois somente esta possui conhecimento técnico e científico para avaliar os efeitos nocivos à saúde do empregado e verificar a possibilidade de aumentar seu tempo de exposição aos agentes insalubres. No caso, é incontroverso que a autorização prevista no artigo 60 da CLT não existe. Portanto, merece reforma a decisão regional que validou o acordo. Precedentes. Vale acrescentar que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a impossibilidade de flexibilização das normas que tratam de saúde e segurança do trabalhador. Recurso de revista conhecido e provido.

TST - IRR 149 (JULHO/2025) – NORMA COLETIVA. 1.046. PRORROGAÇÃO DE JORNADA EM AMBIENTE INSALUBRE. Questão jurídica: a) em observância à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, é válida a cláusula de norma coletiva que autoriza, independentemente da licença prévia da autoridade competente, regime de trabalho que tem como corolário o elástico da jornada em ambiente insalubre? e b) para a aplicação da norma coletiva de prorrogação de jornada de trabalho aos empregados que desenvolvem suas atividades em ambiente insalubre, é necessária previsão expressa no sentido de que a cláusula abrange os trabalhadores que laboram em tal ambiente?

Tese: Ainda não fixada.

Obs. O inciso em questão surge depois da súmula 85, VI

Obs. Já o acórdão foi prolatado após e afastou a aplicação do inciso

Seguindo no art. 611- A

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;

XV – participação nos lucros ou resultados da empresa.

§ 1º - No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação.

- Art. 8º, § 3º - No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

§ 2º - A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico.

-Legislação de acordo com o entendimento do STF

- Cabe exclusão de direitos sem contrapartida

§ 3º - Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.

- Veja que aqui se trata de contrapartida prevista em lei: reduzir salário ou jornada, deve ter a contrapartida de proteção em face de demissão

§ 4º - Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.

-Ex. acordo coletivo que previa redução de direito, mas com contrapartida. Ação anulatória é proposta buscando extirpar a cláusula que previa a redução do direito; se a cláusula de redução de direito cair, a compensatória também deve se extirpada

- Por este motivo, interessante, ao realizar o acordo, a empresa deixar claro que determinado “bônus” é uma contrapartida para a retirada do direito

§ 5º - Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.

- Agora, trata-se do outro lado da moeda □ o que será **ilícito negociar** – (note a expressão “exclusivamente” – traz um rol taxativo; lembre-se que o art. 611-A traz rol exemplificativo com a expressão “entre outros”):

Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

- I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
- III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- IV - salário mínimo;
- V - valor nominal do décimo terceiro salário;
- VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
- VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
- VIII - salário-família;
- IX - repouso semanal remunerado;
- X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal;
- XI - número de dias de férias devidas ao empregado;
- XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
- XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;
- XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;
- XV - número de dias de férias devidas ao empregado;
- XVI - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
- XVII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;
- XVIII - licença-paternidade nos termos fixados em lei;
- XIX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- XX - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
- XXI - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;

XIX - aposentadoria;

XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;

XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência;

XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;

XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;

XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;

XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender;

XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;

XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;

XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.

Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.

- Note que esse rol é quase uma cópia integral do art. 7º da CF

- Em tese, o que não está na CF, poderá ser negociado (é a ideia do legislador da reforma trabalhista)